PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA, A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS DEL ESTADO DE MÉXICO SOBRE EL **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, EN MATERIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, PRESENTADO POR LAS COMISIONES LEGISLATIVAS UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE ASUNTOS INDÍGENAS DE LA "LXII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.**

Toluca, Estado de México, xx de Abril de 2026

*CONTENIDO*

I. INTRODUCCIÓN 3
II. FUNDAMENTO LEGAL 4
III. JUSTIFICACIÓN 8
IV. PROCESO DE CONSULTA 11
1. PRINCIPIOS RECTORES 11
2. OBJETO DE LA CONSULTA 14
3. MATERIA DE LA CONSULTA 15
4. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 15
a) Autoridad Responsable 15
b) Sujeto consultado 15
c) Órgano Técnico 15
d) Observador Independiente 15
e) Comité Técnico Asesor 16
V. PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTA 16
a) Actividades y Acuerdos previos 16
b) Etapa informativa 17
c) Etapa deliberativa 17
d) Etapa consultiva 17
e) Etapa de seguimiento 19
f) Otros mecanismos de recepción de propuestas y planteamientos 19
VI. PREVISIONES GENERALES 19
a) Documentación y archivo 19
b) Intérpretes 19
VII. FINANCIAMIENTO 19

VIII. INFORMACIÓN Y ENLACE 19

## I. **INTRODUCCIÓN**

La consulta indígena es un derecho fundamental previsto en el derecho nacional e internacional, correlativamente, es una obligación irrenunciable e intransferible del Estado Mexicano, conforme a lo dispuesto por los artículos 1; 2 apartado A fracción XIII y apartado B fracción XV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); artículos 2 numeral 1; 3 numeral 1; 6 numerales 1 inciso a) y 2; y 34; entre otros, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; Artículos 1, 19, 38 y 43 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI); así como los Artículos XXXI y XLI de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DADIN), que dispone que los Estados, con la participación plena de los pueblos indígenas, promoverán la adopción de las medidas legislativas y de otra índole, que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Declaración.

El Congreso del Estado de México reafirma su compromiso de establecer una nueva relación con los pueblos indígenas de nuestro Estado de México, basado en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales.

Este derecho a la Consulta garantiza a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas participar en la toma de decisiones de los asuntos que sean susceptibles de afectarles, la consulta es ineludible y se erige como un instrumento básico para preservar la integridad étnica, social, económica *y* cultural de las comunidades indígenas y afromexicanas, constituyendo uno de los medios para garantizar a dichos pueblos su derecho de libre determinación y su continuidad como grupo social.

Sobre esta base, se ha considerado necesario llevar a cabo un proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de México, para que emitan su opinión sobre la propuesta de implementar el proyecto de reforma constitucional denominados Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, presentado por las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la "LXII" Legislatura del Estado de México.

En el proceso de consulta que se desarrolla en el presente protocolo, se ha tomado en consideración que, en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, particularmente en lo establecido en su artículo 6 bis, refiere a la integración de un catálogo, que no será limitativo, de las localidades con presencia indígena y que las localidades indígenas del Estado de México que la referida ley reconoce, serán las que apruebe la Legislatura del Estado; el referido listado fue publicado en fecha 29 de mayo de 2024 en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", el cual contiene 840 localidades distribuidas en 48 municipios, debido a ello, se prevé una consulta a través de Asambleas Regionales en las que, en conjunto con otras comunidades y de conformidad con sus especificidades culturales, emitan las opiniones que correspondan sobre el proyecto consultado.

Ahora bien, ante la falta de una legislación reglamentaria que regule el procedimiento para el ejercicio del derecho a la consulta en el país y particularmente en el Estado de México, resulta necesario plasmar en el presente Protocolo, las normas mínimas que las partes deben observar en dicho proceso, con el firme propósito de cumplir a cabalidad con los estándares internacionales en la materia; de manera especial, las atribuciones y obligaciones de las instituciones de gobierno, responsables de llevar a cabo la consulta.

## II. FUNDAMENTO LEGAL

Son fundamento del presente protocolo, así como del proceso de consulta que se implementará, las siguientes disposiciones:

### 1. Marco jurídico internacional

a) Artículos 1, 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en los que se precisa lo que ha de entenderse como Pueblos Indígenas, así como la obligatoriedad de consultarlos antes de que el Estado adopte medidas legislativas y administrativas. Estos preceptos disponen:

" Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica:

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial:

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

3. La utilización del término "pueblos" en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

b) En iguales términos, los artículos 3, 19, 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) establecen la obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar un proyecto que afecte sus tierras, territorios y recursos naturales. El artículo 19 expresamente dispone:

"Artículo 3

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado

Artículo 32

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. "

c) El artículo XXIII de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, dispone que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados antes de adoptar medidas administrativas o legislativas que los afecten.

## 2. Marco jurídico nacional

a) Artículos 1o., 2o. y 133 de la CPEUM que establecen la obligatoriedad de los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

*"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*…"*

*"Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas.*

*A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:*

*…*

*XIII. Ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas.*

*Las consultas indígenas se realizarán de conformidad con principios y normas que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución.*

*…*

*B. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, las cuales deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.*

*Para tal efecto, dichas autoridades tienen la obligación de:*

*…*

*XV. Celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos y comunidades indígenas, por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, en los términos de la fracción XIII del Apartado A del presente artículo.*

*…"*

*"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."*

## 2. Marco jurídico estatal

a) Artículos 17, párrafos primero, quinto y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que establecen:

*"Artículo 17.- El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce como pueblos indígenas dentro del territorio mexiquense a los Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca, Tlahuica y aquellos que se identifiquen en algún otro pueblo indígena. El Estado favorecerá la educación básica bilingüe.*

…

…

…

*Los pueblos y comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o sus representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de*

*elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía estatal. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.*

*Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural del Estado de México. Tendrán, en lo conducente, los derechos señalados en los párrafos anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. "*

…

…

**b)** Artículos 1, 8 fracción I, 9 fracción II, inciso a), de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, que establecen:

" Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y tiene por objeto reconocer y regular los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, asentadas de manera continua en localidades y, en su caso, municipios de la entidad; normas que se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

*Los derechos de los pueblos indígenas que reconoce la presente Ley serán ejercidos a través de sus respectivas comunidades.*

*Es obligación de las autoridades estatales y municipales la observancia y cumplimiento del presente ordenamiento.*

…

*Artículo 8.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de sus dependencias y organismos auxiliares:*

**I.** *Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta ley reconoce a favor de los pueblos y comunidades indígenas;*

…

*Artículo 9.- Al aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y especialmente las relativas al ejercicio de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas:*

*…*

*II. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México y los Ayuntamientos deberán:*

*a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;*

*b) Promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, participen libremente, en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les conciernan.*

**III. JUSTIFICACIÓN**

Con el objetivo de atender lo señalado en el artículo 2 de la Constitución Federal, se propone realizar las adecuaciones necesarias al artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para que en armonía con el dispositivo federal los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de la entidad sean reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio

Al respecto, es primordial considerar que los pueblos y comunidades indígenas han sido, desde tiempos inmemoriales, el pilar fundamental de la identidad cultural, social y política de México, desempeñando un papel trascendental en la conformación del país y de sus instituciones. En el Estado de México, la presencia de pueblos originarios como los mazahuas, otomíes, náhuatl, matlazincas y tlahuicas no solo refleja la riqueza de étnica y cultural de la entidad, sino que también evidencia los desafíos estructurales que enfrentan para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

A pesar de los avances en el reconocimiento de su autonomía y autodeterminación, plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, existen condiciones de marginación, discriminación y desigualdad económica que aún limitan el acceso a oportunidades equitativas en materia de

educación, salud, empleo y participación política En este contexto, es indispensable fortalecer las estrategias y políticas públicas que permitan la inclusión efectiva de estos pueblos, reconociendo sus aportaciones y garantizando su desarrollo con base en el respeto a su identidad y formas de organización.

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, dentro de su eje 4 de Bienestar Social, destaca la necesidad de combatir la pobreza y atender a los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran los pueblos indígenas. Este reconocimiento es crucial, ya que, de acuerdo con datos de INEGI de 2020, en el Estado de México hay 417,603 hablantes de alguna lengua indígena, de los cuales el 75.15% pertenecen a los pueblos originarios de la entidad. Sin embargo, los índices de pobreza y desigualdad económica afectan desproporcionadamente a esta población, según la Encuesta Nacional de ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, el ingreso promedio de las personas indígenas es 17.48% menor en comparación con el promedio estatal y se agrava aún más para quienes hablan una lengua indígena, cuyo ingreso trimestral es 29.98% menor. Estos datos reflejan la precariedad económica en la que se encuentran muchos de estos pueblos, debido a factores como la falta de acceso a empleos formales, la limitada infraestructura de servicios básicos y la discriminación en el mercado laboral.

El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a la reciente reforma constitucional, implica una obligación ineludible del Estado para garantizar su desarrollo y bienestar. Por lo que, más allá del reconocimiento normativo, es necesario implementar políticas públicas efectivas que aseguren su acceso equitativo a recursos económicos, infraestructura y servicios esenciales. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal, la falta de oportunidades educativas, reflejada en la baja cobertura escolar en comunidades indígenas, pone en riesgo la preservación de sus lenguas y tradiciones. Durante el ciclo escolar 2021-2022, se contabilizaron apenas 1991 niñas y niños indígenas en nivel inicial, 13,238 en preescolar 18,246 en primaria, cifras que evidencian la necesidad de ampliar la cobertura educativa con un enfoque intercultural y bilingüe, respetando los métodos de enseñanza propios de cada comunidad

El Plan de Desarrollo del Estado de México reconoce la importancia de preservar la identidad y cultura de los pueblos originarios, por lo que establece medidas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades educación, salud, empleo, vivienda y acceso a servicios básicos. Asimismo, se busca fortalecer la participación de estas comunidades en la toma de decisiones y en la

formulación de políticas públicas que impacten su territorio y bienestar. No obstante, uno de los mayores retos es asegurar que estos esfuerzos no se limiten a programas asistenciales, sino que promuevan la autonomía y el empoderamiento de los pueblos indígenas en la gestión de sus propios recursos y proyectos de desarrollo.

El respeto a la cosmovisión indígena y a su relación con la tierra y los recursos naturales es otro sector fundamental que no puede ignorarse en la agenda pública. Las comunidades indígenas han desempeñado un papel clave en la protección de medio ambiente, en la conservación de ecosistemas y en la promoción de prácticas agrícolas sustentables. Sin embargo, la presión sobre sus territorios, derivada del crecimiento urbano y de proyectos extractivos, representa una amenaza constante para su forma de vida. La legislación estatal deberá garantizar que cualquier medida que pueda afectar a los pueblos indígenas sea sometida a procesos de consulta previa, libre e informada, en términos de lo dispuesto por el marco constitucional y el derecho internacional. Además, el costo de estas consultas debe ser cubierto por quienes resulten beneficiados por las medidas administrativas en cuestión, asegurando así que las comunidades no enfrenten barreras económicas para la defensa de sus derechos.

Más allá de los desafíos económicos y jurídicos, es esencial reconocer que la importancia de los pueblos indígenas no radica únicamente en su historia o en su resistencia frente a la adversidad, sino en su papel como agentes activos en la construcción de un Estado más justo y equitativo. Su cultura, conocimientos ancestrales y sistemas de organización comunitaria ofrecen alternativas viables para el desarrollo sostenible y la cohesión social. Sin embargo, mientras no se logre una verdadera inclusión y reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones, la deuda histórica con estas comunidades persistirá. El Estado de México tiene la oportunidad de convertirse en un referente en materia de inclusión indígena mediante acciones concretas que impacten de manera positiva y duradera la vida de sus pueblos originarios.

Garantizar el desarrollo integral de los pueblos indígenas no significa imponerles modelos ajenos ni someterlos a procesos de asimilación, sino dotarlos de herramientas para que sean ellos quienes definan su propio futuro. La protección de sus derechos colectivos, el fortalecimiento de sus lenguas y tradiciones, la inversión en Infraestructura y el acceso equitativo a oportunidades económicas y sociales deben ser ejes fundamentales en la agenda estatal. En un contexto donde la modernización ha avanzado muchas veces a costa de la exclusión indígena, es urgente replantear las estrategias de inclusión y justicia, asegurando que la pluralidad cultural sea un pilar

del desarrollo y no una barrera que perpetúe la desigualdad. La identidad indígena no solo es parte del pasado, sino una fuerza viva que enriquece el presente y proyecta un futuro más justo y equitativo para todos.

La reforma que se plantea busca, en términos generales, garantizar el reconocimiento a sus sistemas normativos, a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, de conformidad con principios y normas que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución.

Así también, se logrará establecer la obligación del Estado para preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, además de promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural del Estado, así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los privados que correspondan, amén de establecer y garantizar las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan desarrollar nuevas tecnologías de la información, sin omitir, el derecho del uso de las lenguas indígenas en la construcción de los modelos educativos, con la finalidad de reconocer la composición pluricultural del Estado.

De igual modo, el ajuste Constitucional busca asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante el reconocimiento de las prácticas de la medicina tradicional y su vinculación con la cobertura del sistema nacional con perspectiva intercultural.

A lo anterior, se suma al tema de los medios de comunicación, a fin de que, en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se garantice el establecimiento de los sistemas de comunicación indígena, así como el acceso a las tecnologías de la información, comunicación e internet de banda ancha.

Es de resaltar que con la modificación a la Constitución se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana a una atención adecuada, en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la

educación, a la salud, a la tecnología, al arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, pero sobre todo a garantizarles una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género, y para establecer políticas dirigidas a prevenir y atender las adicciones, con visión de respeto a sus identidades culturales.

Finalmente, se logra concebir desde la Constitución a los pueblos y comunidades afromexicanas como aquellos que se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano trasladadas y asentadas en el territorio del Estado desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, o parte de ellas, y afirman su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas, y como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

## IV. PROCESO DE CONSULTA

### 1. PRINCIPIOS RECTORES

El procedimiento de consulta previa libre e informada sobre el **Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México**, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, presentado por las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la "LXII" Legislatura del Estado de México, se regirá por los siguientes principios.

**a) Libre determinación**

Conforme a los artículos 3 de la DNUDPI y artículo 2 de la CPEUM, la libre determinación es el derecho que tienen los pueblos indígenas para determinar libremente su condición política y perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Una expresión concreta de este derecho en el ámbito estatal es la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, mediante el cual, los pueblos indígenas toman participación en la adopción de las decisiones respecto de medidas administrativas o legislativas que les afecten o sean susceptibles de afectarles. Bajo esta consideración, la libre determinación constituye un principio fundamental en los procesos de consulta y consentimiento, ya que es el sustento de otros derechos específicos y a su vez, mediante

la realización de éstos, se alcanza la concreción de la libre determinación. Es decir, es un principio que define el tipo de relación de los pueblos indígenas con los municipios, las entidades federativas y la federación, los cuales deben adecuar sus ámbitos de competencia para maximizar el ejercicio de este derecho, con la finalidad de que, en condiciones de libertad e igualdad, tomen una decisión respecto al tema consultado y en esta medida, determinen su condición política, así como su desarrollo económico, social y cultural.

Este aspecto se cumple con la decisión del Congreso del Estado de México de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ubicados en el territorio estatal, pues con ello se materializa la participación en la toma de decisiones, buscando alcanzar acuerdos en beneficio de las comunidades a consultar.

**b) Participación**

Este principio se entiende en dos aspectos importantes. Por una parte, se ha venido consolidando el derecho a la participación como base fundamental de una sociedad democrática, que garantiza a la ciudadanía no quedar al margen de la toma de decisiones de los asuntos públicos que les atañen. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de la participación a través de los mecanismos generales contemplados en nuestra legislación (plebiscito, referéndum, revocación de mandato, entre otras), tiene el derecho a participar en asuntos específicos en que se afecten o sean susceptibles de afectarse sus derechos colectivos a través del derecho de consulta. En este sentido, la participación/negociación/diálogo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con el Estado y la sociedad, es uno de los principios torales de la consulta y el consentimiento.

Es necesario recalcar que los derechos ordinarios de participación ciudadana no pueden sustituir al derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, dado que éste último es un derecho de naturaleza estrictamente colectiva del cual son titulares. La particularidad cultural e histórica de los pueblos, nos obliga a adaptar y reforzar los mecanismos comunes de participación ciudadana, dando lugar al derecho de consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En virtud de este principio, es necesario propiciar la más amplia participación de quienes integran los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en condiciones de libertad y

equidad. En este sentido, debe existir una interpretación amplia y acorde a lo que les resulte más favorable, a fin de lograr que el mayor número de sus integrantes participe en estos procedimientos, por ello no puede haber participación, consulta, ni consentimiento sin la expresión abierta y libre de la voluntad.

**c) Buena fe**

El Poder Judicial Federal, ha sostenido que la buena fe es un principio que "obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber."

Otras fuentes, como el órgano de control de la OIT y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) en la Observación Individual sobre el Convenio 169 de la OIT al Gobierno de Bolivia, estableció que la buena fe implica un diálogo genuino entre las partes. A su vez, el Comité Tripartito de la OIT, al analizar el cumplimiento del convenio 169 por el Estado Guatemalteco, puso de relieve la importancia de la creación de un clima de confianza con los pueblos indígenas, para poder llevar a cabo un diálogo productivo de buena fe.

En estos pronunciamientos, se está entendiendo la buena fe como la posibilidad de revertir el pasado de engaño, despojo e incomprensión que ha privado en la relación con estos pueblos para crear las bases de un nuevo modelo de diálogo basado en la confianza, el respeto y la dignidad de ambas partes.

**d) Interculturalidad**

Implica tomar en cuenta las distintas visiones, perspectivas e intereses que se vean involucrados por la consulta del Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, presentado por las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la "LXII" Legislatura del Estado de México, en el caso, el interés público y los intereses de las comunidades susceptibles de ser afectadas, con el ánimo de armonizarlos o integrarlos en la implementación del proyecto.

El Estado parte de la necesidad de conocer y comprender las necesidades y problemáticas de la comunidad consultada, y a partir de ellas, adoptar los acuerdos más acordes a sus intereses, necesidades y especificidad cultural, mirando siempre por la plena tutela de sus derechos fundamentales, como lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al señalar que una perspectiva intercultural debe garantizar en mayor medida los derechos colectivos de los pueblos.

**e) Comunalidad**

La comunalidad es entendida como el pensamiento, la cosmovisión y la acción de los pueblos indígenas, cuya característica principal es su carácter colectivo. Esta esencia colectiva da sustento al conjunto de las instituciones sociales, económicas, culturales, políticas y jurídicas que organizan y estructuran la vida comunitaria. Bajo esta consideración, en razón del principio de comunalidad, en esta consulta, se procurará que sus resultados respeten y garanticen la pervivencia de los pueblos como entidades culturalmente diferenciadas, así como la expresión colectiva de sus instituciones representativas.

Bajo esta consideración, en la consulta se asegurará que sus resultados respeten y garanticen la expresión colectiva de las comunidades a las que se consultará, y los acuerdos deben fortalecer su existencia como comunidades.

**f) Igualdad entre mujeres y hombres**

Bajo este principio, se debe incluir el enfoque que permita la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas. Para ello, se convocará por igual a hombres y mujeres que, conforme a sus sistemas normativos, pertenezcan a las comunidades susceptibles de ser afectadas. A todas las personas se respetará su derecho de participación y decisión, sin presiones ni distingos de ningún tipo y buscando siempre la forma adecuada y respetuosa de involucrarlas durante todas las etapas del proceso.

**g) Culturalmente adecuada**

En virtud de este principio el proceso de consulta debe de ser acorde con las costumbres y tradiciones de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones. Lo anterior implica que la representación de los pueblos y comunidades sea considerada de conformidad con sus propias tradiciones.

En este sentido, se estima que, para el caso concreto, debe entenderse como culturalmente adecuado la posibilidad de comunicarse en las lenguas maternas y se construyan las decisiones en forma colectiva (Asambleas), pues ambos aspectos garantizan que las comunidades puedan transmitir su lógica de pensamiento y de existencia como colectividad.

## h) Deber de acomodo

El deber de consulta requiere de todas las partes involucradas flexibilidad para acomodar los distintos derechos e intereses en juego. Para ello, se podrá ajustar o adecuar la medida consultada a fin de salvaguardar los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, tomando en consideración los resultados alcanzados, las opiniones expresadas por los Pueblos y Comunidades, y los estudios que se hayan realizado durante la consulta.

Este deber de acomodo persiste aún en caso de que la consulta no alcance acuerdos, pues el no prestar la consideración debida a los resultados de la consulta en el diseño final de las medidas va en contra del principio de buena fe que rige el deber de consultar. Por ello se garantizará el respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para asegurar a estos las condiciones para una vida digna.

## i) Deber de adoptar decisiones razonadas

En caso de que no sea posible cumplir con el deber de acomodo, se expresará los fundamentos, razones, argumentos y evidencias que sustenten la decisión de realizar o no las medidas sometidas a consulta. En todo momento, se priorizará el interés colectivo del sujeto consultado.

## 2. OBJETO DE LA CONSULTA

La consulta tendrá como objeto:

a) Someter a consideración de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, presentado por las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la "LXII" Legislatura del Estado de México.

## 3. MATERIA DE LA CONSULTA

Será materia de la consulta:

El contenido del Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la "LXII" Legislatura del Estado de México.

## 4. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

a) Autoridad Responsable

La autoridad responsable es el Congreso del Estado de México, por conducto de las Presidencias de las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas, y de Desarrollo y Bienestar Social.

b) Sujeto consultado

Los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de México.

c) Órgano Técnico.

El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, quien orientará y garantizará el adecuado desarrollo del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada.

d) Observador Independiente

Se invitará como observador independiente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, asegurando de tal manera que el proceso se lleve a cabo en estricto apego a la legislación internacional, federal y local, en materia del ejercicio al derecho a una Consulta Libre, Previa e Informada de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

e) Comité Técnico Asesor

Se integrará por representantes del Congreso del Estado de México, las instancias del Gobierno del Estado de México que, por razón de su competencia legal, atienden a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, quienes proporcionarán la información que requiera o solicite el sujeto consultado.

Siendo estas, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas, y de Desarrollo y Bienestar Social, así como la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Bienestar, la Consejería Jurídica, y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, además de las que por razón de integración sean requeridas por el sujeto consultado.

## V. PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTA

La consulta se desahogará a través de las siguientes etapas:

### a) Actividades y Acuerdos previos

Para llevar a cabo el Proceso de Consulta y a fin de ofrecer las mejores condiciones de cercanía y comunicación con las comunidades a consultar, se han configurado 5 regiones indígenas en las que se realizarán las Asambleas Regionales Informativas y Consultivas, teniendo como base la información oficial disponible en el Listado de localidades indígenas del Estado de México.

Asimismo, la Autoridad Responsable y el Órgano Técnico definieron el presente Protocolo de la Consulta Libre, Previa e Informada, mismo que contiene las reglas y principios mínimos que deberán observar las partes durante todo el proceso, el cual podrá ser consultado en las páginas electrónicas: cedipiem.gob.mx y congresoedomex.gob.mx.

### b) Etapa informativa

A partir de la publicación de la presente convocatoria en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", la Autoridad Responsable y el Órgano Técnico proporcionarán, por todos los medios de comunicación y difusión, la información disponible del Proyecto de Decreto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a consultar.

Asimismo, se realizarán **5 Asambleas Regionales Informativas el día 25 de abril de 2026,** a partir de las 10:00 horas en los lugares que más adelante se detallan, en las que participarán las personas representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; de igual forma, se llevará a cabo una Asamblea General el día 29 de abril de 2026, en el mismo horario.

De igual manera, se deberán prever los mecanismos necesarios durante las asambleas, a fin de asegurar una participación efectiva, culturalmente adecuada y conforme a los estándares constitucionales.

La información que se proporcionará contendrá los siguientes aspectos:

i. Objetivos del proceso de consulta, así como metodología de la Asamblea Regional Consultiva;

ii. Información del "Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas", presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la "LXII" Legislatura del Estado de México.

El Proyecto de Decreto, de la convocatoria y de los materiales informativos serán traducidos de manera verbal y/o escrita a las lenguas indígenas correspondientes.

**c) Etapa deliberativa**

Concluidas las Asambleas Regionales Informativas, se dará inicio, en continuidad, a la etapa deliberativa. En esta etapa, las personas representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas analizarán y reflexionarán sobre la información recibida relativa al "Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas".

Esta deliberación se hará con pleno respeto a sus instituciones y formas propias de toma de decisiones, de conformidad con sus sistemas normativos indígenas.

Para garantizar la comprensión y participación de las personas asistentes, se deberán prever las medidas necesarias que aseguren la accesibilidad lingüística en las lenguas indígenas correspondientes.

La autoridad responsable y otras instancias externas no interferirán en este período de reflexión y análisis, garantizando que la deliberación ocurra en un marco de absoluta libertad y responsabilidad.

d) **Etapa Consultiva**

La etapa consultiva se desahogará a través de **5 Asambleas Regionales Consultivas que se celebrarán el día 25 de abril de 2026, a partir de las 13:00 horas**, así como de **una Asamblea General que tendrá lugar el día 29 de abril de 2026, en el mismo horario**.

Cada una de las Asambleas Regionales, y la Asamblea General, contemplarán la realización de una etapa consultiva en la que se recibirán las propuestas, sugerencias, observaciones y contenidos normativos específicos, generados en las mesas de trabajo o que por separado deseen formular los participantes.

Dada la naturaleza de la medida sometida a consulta, en cada Asamblea Regional, y en la Asamblea General, se levantarán las actas correspondientes que contendrán las principales consideraciones vertidas.

Es importante enfatizar que es deber de la Autoridad Responsable atender las propuestas, sugerencias, observaciones y contenidos normativos o, en su caso, explicar las razones por las que no sean consideradas, cumpliendo con el deber de acomodo y razonabilidad.

**e) Etapa de seguimiento**

Una vez obtenidos los resultados, el personal del Congreso del Estado Libre y Soberano de México y/o del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México integrarán y remitirán la información y datos recabados derivados del procedimiento de consulta a las Presidencias de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Desarrollo y Bienestar Social de la "LXII" Legislatura del Estado de México.

Las referidas Presidencias darán el seguimiento correspondiente para la determinación que en derecho proceda, en el marco del proceso legislativo aplicable.

**f) Otros mecanismos de recepción de propuestas y planteamientos**

Las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como los ciudadanos pertenecientes a dichas comunidades podrán remitir sus propuestas, opiniones, sugerencias o planteamientos a los siguientes correos electrónicos: consultapia2026@congresoesomex.gob.mx y cedipiem_ve@edomex.gob.mx.

De igual manera, podrán presentarlos de forma directa en las oficinas del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, o bien, ante las Presidencias de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas o de Desarrollo y Bienestar Social, en la sede del Congreso del Estado Libre y Soberano de México.

**g) Sedes y fechas de la Consulta Indígena**

Las Asambleas Regionales Informativas y Consultivas, así como la Asamblea General a los pueblos indígenas se realizarán en los siguientes lugares y fechas:

| **ASAMBLEAS REGIONALES INFORMATIVAS Y CONSULTIVAS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Municipio** | **Sede** | **Municipios convocados** | **Etapa Informativa** | **Etapa Consultiva** |
| Acambay de Ruiz Castañeda | Auditorio Municipal | Acambay de Ruiz Castañeda, Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, Nicolás Romero, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Timilpan y Villa del Carbón | 25 de abril de 2026<br>10:00 horas | 25 de abril de 2026<br>13:00 horas |
| San Felipe del Progreso | Centro Ceremonial Mazahua | Almoloya de Juárez, Amanalco, Donato | 25 de abril de 2026 | 25 de abril de 2026 |

| ASAMBLEAS REGIONALES INFORMATIVAS Y CONSULTIVAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Municipio** | **Sede** | **Municipios convocados** | **Etapa Informativa** | **Etapa Consultiva** |
| | | Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso San José del Rincón, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria | 10:00 horas | 13:00 horas |
| Temoaya | Centro Ceremonial Otomí | Capulhuac, Lerma, Metepec, Ocoyoacac, Otzolotepec, Temoaya, Toluca, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec | 25 de abril de 2026<br>10:00 horas | 25 de abril de 2026<br>13:00 horas |
| Texcoco | Centro Cultural Mexiquense | Amecameca, Chalco, Ecatepec de Morelos, Teotihuacán y Texcoco | 25 de abril de 2026<br>10:00 horas | 25 de abril de 2026<br>13:00 horas |
| Tejupilco | Recinto Ferial | Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenango del Valle y Tianguistenco | 25 de abril de 2026<br>10:00 horas | 25 de abril de 2026<br>13:00 horas |

| ASAMBLEA GENERAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Municipio** | **Sede** | **Municipios convocados** | **Etapa Informativa** | **Etapa Consultiva** |
| Toluca | Congreso del Estado Libre y Soberano de México | N/A | 29 de abril de 2026<br>10:00 horas | 29 de abril de 2026<br>13:00 horas |

## VI. PREVISIONES GENERALES

### a) Documentación y archivo

Las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Asuntos Indígenas, y de Desarrollo y Bienestar Social de la "LXII" Legislatura del Estado de México se encargarán de elaborar toda la documentación relacionada con el proceso de Consulta, así como de documentar con las actas correspondientes, los acuerdos alcanzados en las diferentes etapas. De igual forma sistematizarán toda la documentación generada por la implementación del proceso de consulta (documentos, fotografías, grabaciones y video filmaciones).

### b) Intérpretes

El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México tomará las medidas necesarias para proveer de intérpretes en las lenguas indígenas que correspondan, en las Asambleas de Consulta.

## VII. FINANCIAMIENTO

La autoridad responsable proveerá de los elementos humanos y financieros para el adecuado desarrollo del proceso de consulta, en particular la difusión y distribución de la Convocatoria y realización de las Asambleas Regionales, tales como transporte, alimentación, hospedaje,

mobiliario, fotocopiado de documentos, entre otros, conforme a las necesidades de la actividad y la disponibilidad presupuestaria.

## VIII. INFORMACIÓN Y ENLACES

a) Para mayor información respecto del proceso de Consulta, previa, libre e informada, podrán acudir a las oficinas del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, ubicadas en calle Nigromante núm. 305, Col. La Merced, C.P. 50080, Toluca, Estado de México, correo electrónico: cedipiem_ve@edomex.gob.mx, teléfono: (722) 213 58 94 y 213-58-95

**Toluca Estado de México; a -- de abril de 2026.**